03 — Cadre juridique des cyberviolences au Maroc

1. Objet du document

Ce document rassemble uniquement les éléments de cadre juridique explicitement documentés dans les sources fournies concernant les cyberviolences au Maroc : textes de loi, articles cités, dispositions internationales et droits des victimes. Il ne traite pas des démarches pratiques de signalement ou de dépôt de plainte, qui sont détaillées dans 02_signalement_et_procedures. Toute information juridique non explicitement présente dans les sources est signalée comme telle plutôt que complétée par supposition.

2. Principaux textes juridiques mentionnés

Constitution marocaine — articles 22 et 24

- Objet ou domaine : protection constitutionnelle de la personne et de la vie privée.
- Dispositions pertinentes : l'article 22 interdit toute discrimination fondée sur le sexe et toute atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne, que le contexte soit privé ou public. L'article 24 consacre le droit à la protection de la vie privée.
- Articles mentionnés : article 22 ; article 24.
- Situations concernées : cadre général de protection contre les atteintes à la personne et à la vie privée, y compris dans un contexte numérique.
- Limites de l'information disponible : les sources ne précisent pas de jurisprudence ou d'application spécifique de ces articles à un cas de cyberviolence donné.

Code pénal marocain — article 503-2

- Objet ou domaine : exploitation sexuelle des enfants en ligne.
- Dispositions pertinentes : criminalise toute action visant à provoquer, inciter ou faciliter l'exploitation d'un enfant dans des contenus à caractère pornographique, y compris par des moyens électroniques. Cela inclut la représentation d'un acte sexuel réel, simulé ou perçu, ainsi que la représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins de nature sexuelle.
- Articles mentionnés : article 503-2.
- Situations concernées : exploitation sexuelle d'enfants en ligne, contenus pédopornographiques.
- Limites de l'information disponible : aucune précision sur les sanctions encourues n'est fournie dans les sources.

Loi n°27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

- Objet ou domaine : traite des êtres humains.
- Dispositions pertinentes : assimile tout fait d'exploitation d'un enfant de moins de dix-huit ans, notamment par la pornographie y compris via les moyens de communication informatique, à un acte de traite d'êtres humains.
- Articles mentionnés : aucun numéro d'article précisé dans les sources.
- Situations concernées : exploitation d'un mineur via la pornographie en ligne.
- Limites de l'information disponible : le numéro d'article et les sanctions associées ne sont pas précisés.

Loi n°07-03 complétant le Code pénal (systèmes de traitement automatisé des données)

- Objet ou domaine : cybercriminalité, intrusions informatiques.
- Dispositions pertinentes : sanctionne toutes les intrusions non autorisées dans un système de traitement automatisé de données, telles que le piratage de comptes ou de systèmes informatiques.
- Articles mentionnés : aucun numéro d'article précisé dans les sources.
- Situations concernées : piratage de compte, accès frauduleux à un système informatique.
- Limites de l'information disponible : le numéro d'article et les sanctions associées ne sont pas précisés.

Loi n°88-13 relative à la presse et à l'édition

- Objet ou domaine : cadre juridique applicable aux médias et à la presse électronique.
- Dispositions pertinentes : sanctionne toute personne qui propose, donne ou vend à des enfants des publications incitant à la débauche, ainsi que toute diffamation ou injure publiée en ligne, y compris par voie électronique.
- Articles mentionnés : aucun numéro d'article précisé dans les sources.
- Situations concernées : incitation à la débauche envers des enfants ; diffamation et injure en ligne.
- Limites de l'information disponible : le numéro d'article et les sanctions précises ne sont pas fournis.

Loi n°103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

- Objet ou domaine : violences à l'égard des femmes, y compris dans l'espace numérique. En vigueur depuis 2018, présentée comme le texte national de référence en la matière.
- Dispositions pertinentes : punit quiconque diffuse, par des moyens informatiques, un montage ou une photographie d'une personne sans son consentement, ou de fausses allégations visant à porter atteinte à la vie privée ou à diffamer, y compris s'agissant d'enfants. Punit également le cyberharcèlement sexuel, défini comme le fait d'importuner une personne de façon sexuelle et répétée par messages, appels, vidéos ou images à caractère sexuel envoyés via Internet ou téléphone.
- Articles mentionnés : aucun numéro d'article précisé dans les sources.
- Situations concernées : atteinte à la vie privée, diffusion de photos/vidéos/montages sans consentement, diffamation, cyberharcèlement sexuel.
- Limites de l'information disponible : le numéro d'article précis et les sanctions correspondantes ne sont pas fournis.

Loi n°09-08 relative à la protection des données à caractère personnel — article 61

- Objet ou domaine : protection des données personnelles et de la vie privée.
- Dispositions pertinentes : l'article 61 interdit la communication de données personnelles à des tiers non autorisés. Toute violation est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 20 000 à 300 000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines.
- Articles mentionnés : article 61.
- Situations concernées : divulgation de données personnelles (doxing), violation de données personnelles.
- Limites de l'information disponible : aucune limite identifiée ; l'information est complète sur ce point précis.

Loi relative aux menaces et au chantage (numéro non précisé)

- Objet ou domaine : menaces et chantage.
- Dispositions pertinentes : la loi punit toute menace de commettre une agression contre une personne ou ses biens, que ce soit par écrit, image, symbole ou via Internet, ainsi que tout chantage ou menace accompagnés d'une demande d'argent ou de l'exécution d'une condition. La menace constitue une circonstance aggravante lorsque son auteur est le conjoint, l'ex-conjoint, le fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un tuteur, un kafil ou toute personne ayant autorité sur la victime.
- Articles mentionnés : aucun numéro de loi ni d'article précisé dans les sources.
- Situations concernées : menaces en ligne, chantage, y compris à caractère sexuel.
- Limites de l'information disponible : le texte de loi n'est identifié ni par son numéro ni par ses articles. Cette information doit être considérée comme partielle.

Cadre juridique international

- Objet ou domaine : engagements internationaux du Maroc en matière de cyberviolence et de droits des femmes.
- Dispositions pertinentes : le Maroc est partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF/CEDAW), à la Convention du Conseil de l'Europe n°108 sur la protection des données personnelles (et son protocole additionnel), ainsi qu'à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et son premier protocole additionnel. Un deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest a été signé. Le statut actuel de ce protocole n'est pas établi avec suffisamment de certitude dans les sources fournies.
- Articles mentionnés : non applicable (conventions citées globalement, sans article spécifique).
- Situations concernées : cybercriminalité, protection des données, droits des femmes.
- Limites de l'information disponible : le statut actuel du deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest n'est pas établi avec suffisamment de certitude dans les sources fournies.

Non-adhésion documentée : le Maroc n'a pas adhéré à la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité, ni à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul).

Référence institutionnelle distincte : les sources indiquent par ailleurs que l'EMC se réfère, dans son fonctionnement, à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, 2007) et à la Convention de Budapest. Cette mention présente l'EMC comme s'appuyant sur ces textes ; elle ne constitue pas une confirmation explicite, dans les sources, de l'adhésion du Maroc à la Convention de Lanzarote.

3. Cyberharcèlement — cadre juridique au Maroc

Les sources affirment que toutes les formes de cyberviolence et de cyberharcèlement sont interdites par la loi marocaine, qui prévoit plusieurs textes de protection. Aucun article ou numéro de loi spécifique n'est cependant associé au cyberharcèlement dans sa forme générale (harcèlement moral, scolaire).

Une correspondance explicite existe uniquement pour le cyberharcèlement sexuel : la loi n°103-13 punit le fait d'importuner une personne de façon sexuelle et répétée par messages, appels, vidéos ou images à caractère sexuel envoyés via Internet ou téléphone.

Pour le cyberharcèlement dans ses autres formes (harcèlement moral, scolaire) : correspondance juridique non explicitement établie dans les sources fournies.

4. Sextorsion — cadre juridique au Maroc

Aucun texte de loi ni article n'est explicitement nommé pour la sextorsion en tant que telle dans les sources fournies. Une procédure documentée (voir 02_signalement_et_procedures) indique que le chantage à caractère sexuel relève du cadre légal marocain, sans préciser de texte ni d'article.

Une loi relative aux menaces et au chantage est documentée de façon générale (voir section 2, « Loi relative aux menaces et au chantage »), incluant le chantage assorti d'une demande d'argent ou de l'exécution d'une condition, avec une circonstance aggravante si l'auteur est un proche de la victime. Les sources ne confirment pas explicitement que cette disposition est celle appliquée aux situations de sextorsion.

Correspondance juridique non explicitement établie dans les sources fournies.

5. Diffusion non consentie d'images — cadre juridique au Maroc

La loi n°103-13 punit quiconque diffuse, par des moyens informatiques, un montage ou une photographie d'une personne sans son consentement, dans le but de porter atteinte à sa vie privée ou de la diffamer.

Aucun numéro d'article précis n'est fourni pour cette disposition. Aucune distinction juridique liée à l'âge de la victime au moment de la prise ou de la diffusion du contenu n'est documentée dans les sources juridiques (les distinctions par âge concernent les canaux de retrait pratiques, traités dans 02_signalement_et_procedures).

6. Usurpation d'identité — cadre juridique au Maroc

Les sources rattachent l'usurpation d'identité numérique à la loi n°103-13, dans sa disposition relative à la diffusion de « faux contenus » ou de « fausses allégations » portant atteinte à la vie privée. Le terme « usurpation d'identité » n'apparaît toutefois pas nommément dans le texte de loi cité ; il s'agit d'un rattachement établi par les documents du corpus plutôt que d'une désignation explicite dans la loi elle-même.

Aucun numéro d'article n'est précisé.

7. Piratage / accès frauduleux — cadre juridique au Maroc

La loi n°07-03, qui complète le Code pénal marocain, sanctionne toutes les intrusions non autorisées dans un système de traitement automatisé de données, telles que le piratage de comptes ou de systèmes informatiques.

Aucun numéro d'article ni sanction précise n'est fourni dans les sources.

8. Divulgation de données personnelles / vie privée — cadre juridique au Maroc

L'article 61 de la loi n°09-08 interdit la communication de données personnelles à des tiers non autorisés. Toute violation est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 20 000 à 300 000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines.

L'article 24 de la Constitution marocaine consacre par ailleurs, de façon générale, le droit à la protection de la vie privée.

9. Menaces, chantage et autres situations documentées

Une loi marocaine, dont le numéro n'est pas précisé dans les sources, punit toute menace de commettre une agression contre une personne ou ses biens (par écrit, image, symbole ou via Internet), ainsi que tout chantage assorti d'une demande d'argent ou de l'exécution d'une condition.

Une circonstance aggravante est documentée lorsque l'auteur de la menace est le conjoint, l'ex-conjoint, le fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un tuteur, un kafil, ou toute autre personne ayant autorité sur la victime.

La diffamation et l'injure en ligne sont également documentées comme réprimées par la loi marocaine de façon générale, avec une application spécifique en contexte de presse/édition électronique par la loi n°88-13. Les sources distinguent juridiquement les deux notions : la diffamation est toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; l'injure est toute expression outrageante, de mépris ou invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis.

10. Droits et possibilités pour la victime

Les sources documentent les droits et garanties suivants, indépendamment des démarches pratiques détaillées dans 02_signalement_et_procedures :

- Garanties procédurales : accueil, écoute, accompagnement, possibilité d'audience à huis clos, et transfert vers un établissement de santé si nécessaire.
- Égalité de droits : ces garanties s'appliquent à toutes les victimes, y compris les femmes migrantes, quel que soit leur statut juridique.
- Non-responsabilité de la victime : les sources affirment explicitement que la responsabilité n'incombe jamais à la victime.
- Cellules de prise en charge : des cellules de prise en charge des femmes victimes de violence ont été créées en vertu de la loi n°103-13, au sein des tribunaux ainsi que des services de la justice, de la santé, de la jeunesse, de la police et de la gendarmerie, pour assurer l'accueil, l'écoute, l'orientation et l'accompagnement des victimes.
- Possibilité de signalement et de dépôt de plainte : ces droits existent et sont documentés ; pour les démarches précises, voir 02_signalement_et_procedures.

11. Cas des mineurs

Les éléments juridiques suivants concernent spécifiquement les mineurs :

- Article 503-2 du Code pénal : criminalise l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, y compris par des moyens électroniques.
- Loi n°27-14 : assimile l'exploitation d'un mineur de moins de dix-huit ans via la pornographie en ligne à un acte de traite d'êtres humains.
- Loi n°88-13 : sanctionne toute personne qui propose, donne ou vend à des enfants des publications incitant à la débauche.

Une référence institutionnelle à la Convention de Lanzarote (protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels) est documentée comme un texte auquel l'EMC se réfère dans son fonctionnement ; les sources ne confirment pas explicitement l'adhésion formelle du Maroc à cette convention.

12. Limites documentaires

• Sextorsion : aucun texte de loi ni article n'est explicitement nommé pour cette situation.
• Cyberharcèlement (formes non sexuelles) : aucun article ou numéro de loi spécifique n'est documenté ; seule une affirmation générale d'interdiction est disponible.
• Loi relative aux menaces et au chantage : le numéro de cette loi n'est pas précisé dans les sources.
• Loi n°07-03, n°88-13, n°103-13 : les numéros d'articles précis ne sont pas fournis dans les sources pour ces trois textes.
• Usurpation d'identité : le terme n'apparaît pas nommément dans le texte de loi cité (loi n°103-13) ; le rattachement provient de l'interprétation des documents du corpus, pas de la loi elle-même.
• Convention de Lanzarote : mentionnée comme référence institutionnelle de l'EMC, sans confirmation explicite de l'adhésion du Maroc.
• Deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest : le statut actuel de ce protocole n'est pas établi avec suffisamment de certitude dans les sources fournies.
• Sanctions pénales : les sources ne précisent les sanctions encourues que pour l'article 61 de la loi n°09-08 (emprisonnement et amende). Aucune autre sanction n'est chiffrée dans les sources pour les autres textes cités.
• Contradictions : aucune contradiction n'a été identifiée entre les textes juridiques eux-mêmes dans les sources fournies pour ce document.

13. Tableau récapitulatif

Situation	Texte juridique mentionné	Article mentionné	Ce que les sources permettent d'affirmer	Niveau de certitude
Exploitation sexuelle des enfants en ligne	Code pénal marocain	Article 503-2	Criminalise toute action visant à provoquer, inciter ou faciliter l'exploitation sexuelle d'un enfant dans des contenus pornographiques, y compris par moyens électroniques	**Explicite**
Exploitation d'un mineur via la pornographie en ligne	Loi n°27-14	Non précisé	Assimile cette exploitation à un acte de traite d'êtres humains	**Partiel**
Piratage de compte / intrusion informatique	Loi n°07-03	Non précisé	Sanctionne les intrusions non autorisées dans un système de traitement automatisé de données, y compris le piratage de comptes	**Partiel**
Incitation à la débauche envers des enfants ; diffamation et injure en ligne (presse électronique)	Loi n°88-13	Non précisé	Sanctionne la proposition aux enfants de publications incitant à la débauche, ainsi que la diffamation et l'injure publiées en ligne	**Partiel**
Diffusion de photo/vidéo/montage sans consentement ; fausses allégations portant atteinte à la vie privée	Loi n°103-13	Non précisé	Punit la diffusion, par moyens informatiques, d'un montage ou d'une photographie sans consentement, ou de fausses allégations portant atteinte à la vie privée ou diffamatoires	**Partiel**
Cyberharcèlement sexuel	Loi n°103-13	Non précisé	Punit le fait d'importuner une personne de façon sexuelle et répétée par messages, appels, vidéos ou images à caractère sexuel	**Partiel**
Menaces de violence ; chantage (y compris à caractère sexuel)	Loi marocaine (numéro non précisé)	Non précisé	Punit toute menace d'agression et tout chantage assorti d'une demande d'argent ou d'une condition ; circonstance aggravante si l'auteur est un proche	**Partiel**
Divulgation de données personnelles à des tiers non autorisés	Loi n°09-08	Article 61	Interdit la communication de données personnelles à des tiers non autorisés ; sanction de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et amende de 20 000 à 300 000 dirhams	**Explicite**
Discrimination fondée sur le sexe ; atteinte à l'intégrité physique ou morale	Constitution marocaine	Article 22	Interdit toute discrimination fondée sur le sexe et toute atteinte à l'intégrité physique ou morale, en contexte privé ou public	**Explicite**
Droit à la protection de la vie privée	Constitution marocaine	Article 24	Consacre le droit à la protection de la vie privée	**Explicite**
Sextorsion (chantage à caractère sexuel)	Non explicitement nommé	Non précisé	Rattachement général au cadre légal marocain évoqué, sans texte ni article nommé spécifiquement	**Non établi dans les sources**
Usurpation d'identité numérique (terme précis)	Non explicitement nommé pour ce terme	Non précisé	Rattachement documenté à la loi n°103-13 via les notions de faux contenus / fausses allégations, sans mention explicite du terme usurpation d'identité dans la loi citée	**Partiel**
Cyberharcèlement (formes non sexuelles)	Non explicitement nommé	Non précisé	Affirmation générale que toutes les formes de cyberviolence et de cyberharcèlement sont interdites par la loi, sans texte ni article identifié pour les formes non sexuelles	**Non établi dans les sources**
Deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest	Convention de Budapest (protocole additionnel)	Non applicable	Un deuxième protocole additionnel a été signé ; son statut actuel n'est pas établi avec suffisamment de certitude dans les sources fournies	**Non établi dans les sources**